Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
1027 Budapest, Varsányi I. u. 38-40.
1535 Bp., Pf.: 887.

24.G.41.599/2017/17.

A Fővárosi Törvényszék az Isépy Ügyvédi Iroda (**Felperesi képviselő címe**, ügyintéző: dr. Mydloné dr. Isépy Eszter Mária ügyvéd) által képviselt **Felperes** (**Felperes címe**) **felperesnek**,

a Alperes (**Alperes címe**) **alperes** ellen

bérleti szerződésből eredő követelés iránt indított perében a bíróság meghozta és kihirdette a következő

Í t é l e t e t:

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg a felperesnek 45.280.938.- (azaz negyvenötmillió-kettőszáznyolcvanezer-kilencszázharmincnyolc) forintot és ennek 2014. január 1. napjától a kifizetés napjáig járó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt mértékű késedelmi kamatát, valamint 889.000.- (azaz nyolcszáznyolcvankilencezer) forint perköltséget.
A bíróság kötelezi továbbá az alperest, hogy a **...** szám alatt található **....**, ..., ... és ... helyrajzi számú helyiségeket ingóságaitól kiürítve 15 (tizenöt) napon belül adja át a felperes részére.
A bíróság kötelezi az alperest, hogy a magyar államnak az adóhatóság külön felhívására fizessen meg 1.500.000.- (azaz egymillió-ötszázezer) forint kereseti eljárási illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Törvényszéknél, de a Fővárosi Ítélőtáblához címezve lehet 3 (három) példányban, írásban benyújtani.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását.

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az Állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, az ítélet indokolása ellen irányul, vagy a felek ezt kérték, vagy a másodfokú bíróság megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra- az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, de a fellebbező fél a fellebbezésben kérheti tárgyalás tartását.

A jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja. Új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül a felülvizsgálati

eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával történik.

A jogi képviselet kötelező az Ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Ha jogi képviselővel a perorvoslati eljárás során a perorvoslati kérelmet előterjesztő félnek kell rendelkeznie, és a kérelmet előterjesztő fél nem rendelkezik jogi képviselővel, vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a perorvoslati kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja.

I n d o k o l á s

1995. április 3. napján a **Vállalat**, mint bérbeadó és a **K. Kft.** a **...** szám alatti, félemeleten található iroda és bemutatóteremre bérleti szerződést kötöttek (...), határozatlan időtartamra. A megállapodás alapján a helyiség területe 199 m2, a bérleti díj 6.600.- forint/m²/év volt, az évi bér ennek alapján 1.313.400.- forint + áfa összegben került megállapításra.
A bérlő köteles volt továbbá a víz- és csatornahasználati díjat is megfizetni a bérleti díjon felül. A bérleti díj fizetésének kezdő időpontja 1995. február 1. napja volt. A bérbeadó a havi bért egy összegben, a hónap 15. napjáig volt köteles a bérbeadó által kiküldött számla alapján befizetni.
A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadáskori állapotban és felszereltségben volt köteles a bérbeadónak visszaadni.
Bérbeadó és bérlő jogaira és kötelezettségeire egyebekben az 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) és a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései voltak irányadóak.
Bérleti szerződést (713) kötöttek továbbá a fenti cím alatt található 216 m2-es irodára és bemutatóteremre. A bérleti díj 12.000.- forint/m2/évben, 2.592.000.- forintban került meghatározásra. Bérlő ezt az összeget is általános forgalmi adóval növelten volt köteles megfizetni.
A bérlő köteles volt továbbá a víz- és csatornahasználati díj megfizetésére is.

A felperesi önkormányzat polgármestere 2008. március 20. napján kelt levelében tudomásul vette, hogy a **...** szám alatti **...**, ..., ..., ... helyrajzi számú, udvari bejáratú pincei, földszinti, félemeleti helyiségcsoport bérlője jogutódlás címén **az alperes, és**
felhívta a vagyonkezelőt a bérleti szerződés megkötésére. Írásbeli megállapodás megkötésére nem került sor, alperes bérleti díjat nem fizetett. Az alperes a felperes által kiállított számlákat is visszaküldte. A felperes minden év végén egyenlegközlőt és **fizetési felszólítást küldött az alperesnek.**
2015. október 22. napján kelt levelében a felperes felszólította az alperest, hogy a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg a felperesnek a 2015. október 15. napjáig fennálló 43.800.714.- forint tartozását és annak késedelmi kamatait. Felhívta az alperes figyelmét, amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget az Ltv. 25 § (1) bekezdése alapján bérleti jogviszonyát felmondással megszünteti. Egyben tájékoztatta arról, hogy az önkormányzatnak megküldött egyezségi ajánlatot nem áll módjában elfogadni.
A 2015. november 10. napján a felperes a perbeli ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést 2015. december 31. napjára felmondta, arra tekintettel, hogy az alperes nem fizette meg a felszólító levelében írt tőketartozást és annak kamatait. Kérte, hogy a helyiséget legkésőbb 2015. december 31. napján 10 órakor a vagyonkezelő munkatársa részére adja át.
Az alperes ezen felhívásnak nem tett eleget, a bérleti díjat nem fizette meg, a bérleményt nem adta át.

A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest, hogy a **...**, szám alatt található **...**,

..., ..., ... helyrajzi számú helyiségeket ingóságaitól kiürítve felperesnek adja át, és kötelezze 45.280.938.-forint, valamint ezen összeg után a Ptk. 301/A § (2) bekezdése alapján járó késedelmi kamatának a megfizetésére, valamint a perköltség viselésére.
Előadta, az **O. Kft.** 1999-ben létrehozta az **E. L. Kft.**-t, és nem vagyoni hozzájárulásként rendelkezésére bocsátotta a perbeli bérlemény bérleti jogát. A jogutódlás feltételéül a bérbeadó az önkormányzat képviselő-testületének 402/2014 **...** számú határozatát szabta, mely az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját határozta meg. Az **E. L. Kft.** azonban bérleti díj fizetését vállaló szerződést nem írt alá és egyetlen alkalommal sem fizetett emelt bérleti díjat. Az önkormányzat az eredeti bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat számlázta a bérlő felé.
Hivatkozott arra, az alperes használatának jogcíme a 2008. március 20. napján kelt polgármesteri döntésen alapult. Bérleti szerződés aláírására a bérlő és az alperes között nem került sor. Felperesi álláspont szerint a jogutódlásra vonatkozó jogszabályból és az annak megfelelő polgármesteri döntésből következik, hogy az alperesnek a szerződés aláírása nélkül is fennállt a bérleti jogviszonya, ugyanis ők kérelmezték a jogutódlás elismerését és a bérbeadó ezt tudomásul vette. Az alperes tehát jogszerű használója 2008. március 20. napján kelt polgármesteri döntés kézhezvétele óta a perbeli ingatlannak.
A felperes előadta, több alkalommal is felszólította az alperest a bérleti díj megfizetésére, majd 2015. december 31. napjára a bérleti szerződést felmondta. Az alperes képviseletében **SZ. L.** alperesi ügyvezető egyezségi ajánlatot intézett az önkormányzathoz, melyben előadta, hogy a közös tulajdonú udvarból volt a helyiségcsoport bejárata és megközelíthetősége, melynek a **J. M. Rt.**-nek történő eladással ellehetetlenült és gyakorlatilag a bérleményük, mint önálló ingatlan megközelíthetetlen. A bejárati lehetőség megszűnésével üzleti tevékenységük ellehetetlenült, a helyiségcsoportot csak a 32. számú albetét felől lehet megközelíteni, átjárási lehetőség megnyitásával, szívességből. Álláspontja szerint az 32. számú albetét is jelentős értékvesztést szenvedett azáltal, hogy mintegy szolgalmi jogot kell biztosítani a többi albetét felé, amelyek csak innen közelíthetők meg, így együttesen, a négy albetét külön nem hasznosítható. Ezen felül a 80 m2-es havi vízfogyasztást is erősen eltúlzottnak és irreálisnak találta. Javaslatot tettek, hogy a bérleti szerződést megkötnék 2008. április 1. napjától 195 m2, illetve a 32-es albetét tekintetében, a 240 m2 alapterületű helyiségcsoportra. A bérleti díjat havi 200.- forint/m2 összegben tudják megfizetni visszamenőlegesen. A bérleti díjjal együtt a számlázott víz- és csatornadíjat havi egy köbméter fogyasztást alapul véve tudják visszamenőlegesen megfizetni. Állították, a Kossuth Lajos utca 13. szám alatti bérleményük az alperessel azonos cégcsoport tartós bérleménye volt, melyet a bérbeadó jogellenesen elvont, birtokba vett, az ott tárolt ingóságokkal együtt, e tárgyban pert is indítottak. Bizományosi készletük megsemmisült vagy használhatatlanná vált, ennek 13.546.752.- forint erejéig történő beszámítását kérték. A felperes előadta, az alperesnek 45.280.938.- forint bérleti díj hátraléka áll fenn 2010. január és 2016. január 31 közötti időszakra.
A kimutatás a ...-es és ...-as bérleményre vonatkozik, a ...-es bérlemény a ... albetét, a ...-as pedig a ..., ... és ... albetétekre vonatkozik.
Előadta, a vízdíj jelenleg 120 m3, után 63.050.- forint+áfa. A bérleti díj a ...-es tulajdonú ingatlanra 216.000.- forint +áfa/hó; míg a ..., ... és ...-es tulajdoni ingatlanra 109.450.- forint+áfa/hó. Az alperes összesen a felperes által számlázott bruttó 493.408.- forint bérleti díj + vízdíj helyett 87.067.- forint bérleti + vízdíjat fizetnének meg.
A felperes ezt az egyezségi ajánlatot nem fogadta el.
A felperes hivatkozott arra, minden évben megküldte alperes részére a folyószámla egyeztetőt, melyben felhívta, hogy az egyenleggel kapcsolatos eltérő véleményről tájékoztassa, ez azonban nem történt meg.

Az alperes a felperesi kereset elutasítását kérte, azt mind jogalapjában, mind összegszerűségében

vitatta.

Alperes előadta, a perbeli helyiségcsoport bérlője 1995-től a **K. Kft.** volt, ezt megelőző időszakban a **K. Rt.** jogelődje bérelte, 1991-től folyamatosan.
1997. február 17. napjával a bérleti szerződéseken található feljegyzés szerint jogutódlás címén az **A. Kft.** került bejegyzésre. A **B. Rt.**, bérleti szerződéskötésre jogosult a cégbejegyzés bevárása nélkül bérleti szerződést kötött az **A. Kft.**-vel. Időközben a Cégbíróság felhívására kiderült, hogy **A. Kft.** néven már volt bejegyzett társaság, ezért az **A. Kft.** nevét **O. Kft.**-re változtatta. Az **O. Kft.** több ízben kérte a bérbeadót, hogy módosítsák a bérleti szerződést és a számlákat ennek megfelelően bocsássák ki. Ez azonban nem történt meg. Alperesi álláspont szerint a jogelőddel kötött bérleti szerződés érvényes volt, hiszen a cégnek csupán a neve változott meg.
Előadta, a felperes a **....**, ..., ... helyrajzi számú helyiségcsoport bejárati lehetőségét megszüntette azzal, hogy a bejáratot képező, a társasház osztatlan közös tulajdonában álló belső udvart eladta 1998. július 1. napján a **Cs. J. M. Kft.**-nek. Ezen időponttól a helyiségcsoport megközelíthetetlenné vált, mert bejárata nem volt, jelenleg sincs, így az **O. Kft.**-nek a gazdasági tevékenységét meg kellett szüntetnie.
Állította, a helyiségcsoport ezen időponttól nem felel meg az **...** Önkormányzat képviselő-testületének **...** határozata 5.g. pontjának, nem minősül önálló rendeltetési egység kritériumnak.
Alperes állította, a **....**, ..., és ... helyrajzi számú albetétek bejárási lehetőségeinek megszüntetésével azok elértéktelenedtek, a **...** albetéttel történő egybenyitás nélkül használhatatlanok. A ... számú albetét jelentős értékvesztést szenvedett, mintegy szolgalmi jogot kellett biztosítania a ..., ... és ... helyrajzi számú albetétek felé. Előadta, a négy albetét gyakorlatilag csak együttesen hasznosítható.
Hivatkozott arra, a **...** Önkormányzat 2007. március 29. napján kelt levelében megkereste a **V. Zrt.**-t, hogy a perbeli helyiségek vonatkozásban az **E. L. Kft.**-vel kössön bérleti szerződést, valamint közölte, hogy az elmaradt bérleti díj megfizetésétől az önkormányzat eltekint.
A bérleti szerződés megkötésére, korábbi szerződés módosítására nem került sor.
Hivatkozott arra, a felperes polgármestere 2008. március 20. napján kelt levelében értesítette az alperest, hogy a perbeli helyiségek bérlője jogutódlás folytán az alperes. A bérleti szerződés módosítására nem került sor. A polgármester felhívta a **V. Zrt.**-t, hogy a bérleti szerződés módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg, ennek azonban nem tett eleget. A polgármester felhívta alperes figyelmét, hogy a helyiséget kizárólag a jogelőd számára korábban engedélyezett szolgáltatás céljára használhatja.
Alperes megjegyezte, a kiutaló határozatban írt 467 m2-es helyiségcsoport nem felel meg sem a korábbi szerződésben, sem az alapító okiratban írt területek nagyságának. Az alapító okirat szerint a perbeli ingatlanok 406m2-esek, a korábbi bérleti szerződések szerint 415m2, míg a tulajdoni lapok szerint 435m2 alapterületűek. A kiutaló határozat szerint alperes a helyiségcsoportot kizárólag lakossági szolgáltatás céljára használhatja, azonban bejárat nélkül semmilyen szolgáltatás nem tud ott működni.
Hivatkozott arra, alperessel bérleti szerződés megkötésére nem került sor, többszöri kérése ellenére sem, így a bérlemények jogi helyzete, a bérelt helyiségek nagysága, a bérleti díj mértéke tisztázatlan.
Állította, a 2015. október 22. napján kelt fizetési felszólítást határozottan visszautasította, visszautasította továbbá a felmondást is, majd egyezségi javaslatot nyújtott be. A visszautasítási és egyezségi javaslat elbírálása nem történt meg. Állította, a kiürítésre történő felszólításnak az a háttere, hogy a **M. Kft.** üzemeltetésében működő élelmiszer üzletlánc eladásra került és azt a **C.** üzletlánc vásárolta meg. Az **...** működő **C. G. Kft.** tulajdonába került, mely felett helyezkedik el a per tárgyát képező üzletcsoport. Ez utóbbi cég a bérleti jogot meg kívánja venni és az élelmiszerüzlet feletti helyiségből éttermet kíván létesíteni. E körben tárgyalások folytak.
Hivatkozott arra, az egész eljárás az **...** önkormányzat és a vagyonkezelő részéről diszkrimináció,

mely a kerület köztudomásúan emlegetett bérlemény- kezelésére utal.

Hivatkozott arra, 2015. október 28. napján keresetet nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a felperes és a **V. Zrt.** ellen. A kereset arra irányult, hogy a bíróság hozza létre a felek közötti helyiségbérleti szerződést és kötelezze az alpereseket, hogy a megállapodás megkötésének elmaradásából származó kárt az alperes felé egyetemlegesen térítsék meg. A felperesi kimutatás vonatkozásában előadta, a ... bérleményazonosító helyrajzi számként a társaság helyrajzi száma került feltüntetésre, a számlák kipostázásra kerültek, ellentmondással együtt visszaküldték őket, azok alperesi nyilvántartásban nem szerepelnek. A kimutatásokból nem állapítható meg, hogy az bruttó vagy nettó összeget tartalmaz. A kimutatás 4. oldalának 5-12. sora 2010. február 15-i teljesítéssel és esedékességgel 3.064.000.- forint bérleti díjat és 958.140.- forint vízdíjat tüntet fel.
A ... számú bérlemény azonosító tekintetében helyrajzi számként a társasház helyrajzi száma került feltüntetésre, a számlák visszaküldésre kerültek, nyilvántartásban nem szerepelnek. A kimutatásból az sem állapítható meg, hogy az bruttó vagy nettó összeget tartalmaz.
A kimutatás 4. oldalának 4-11. sora 2010. február 15-i teljesítéssel és esedékességgel 6.048.000.- forint bérleti díjat és 479.070.- forint vízdíjat tüntet fel. Állította továbbá, a folyószámla egyeztető visszaküldésre került. Az abban foglaltakat alperes vitatta. A folyószámla egyeztető nem tartalmazza, hogy az mely helyiségekre, helyiségcsoportokra, mely szerződés azonosítóra és mely bérleménycímre vonatkozik, mindössze az **Alperes** került feltüntetésre. Állította, a 402/2004. május 13. **...** határozat 7. fejezete lehetőséget biztosít a helyiségbér átmeneti időszakra való csökkentésére, például a helyiség egy részének használhatatlan állapota miatt, amikor a helyiségben végzett üzleti tevékenység bizonyíthatóan hátrányt szenved a megállapított bérleti díj 50%-nál nagyobb mértékben is mérsékelhető.
Hivatkozott arra a korábbi vízdíj összesen 120m3/hó, ez irreális. Álláspontja szerint maximum 1m3 fogyasztása a reális mennyiség, mert a helyiségcsoportban nincs fürdési, főzési, mosási lehetőség és a ..., ..., ... helyrajzi számú albetéteknél vízvételi lehetőség, illetőleg mosdó sincs.
Hivatkozott a **...** határozat 1. pontjára, mely szerint a bérleti díj mértékét a bérbeadó és a bérlő megállapodása, megállapodás hiányában a bíróság határozza meg. Tekintettel arra, hogy a bérleti díj mértékében nem született megállapodás, így annak keresetlevélben foglalt mértékét vitatta.
Alperesi álláspont szerint előkérdésnek minősül a bérleti díjnak a megállapítása, illetve a helyiségcsoport jogi helyzetének tisztázása. Ezen tények tisztázását követően lesz a bíróság abban a helyzetben, hogy az alperes esetleges kötelezettségét megállapítsa.
Alperesi álláspont szerint az Ltv. 43.§ (1) bekezdése alapján a felmondási idő eltérő megállapodás hiányában egy évnél rövidebb nem lehet.
Kérte a per tárgyalásának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő 18.G.304.190/2015. számú per jogerős befejezéséig.
Az alperes hibás teljesítésre hivatkozott, mert befalazták a bejáratot, illetőleg a felperes nem kötötte meg a bérleti szerződést, így alperes nem tudta az ingatlant hasznosítani, albérletbe adni.

A felperes keresete alapos.

A bíróság a tényállást a felek nyilatkozatai, valamint a becsatolt okiratok, **G. I.** és **O. S. Á. I.** tanúvallomása alapján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 206.§ (1) bekezdésében szabályozottak szerint a bizonyítékok egybevetésével és a maguk összességében történő értékelésével állapította meg.

A perbeli jogviszonyra a 2013. évi CLXXVII. törvény 1.§-a és 50.§-a alapján a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

A Ptk. 423.§ szerint bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.
A Ptk. 428.§ (1) bekezdése alapján a bérlő a bért időszakonként előre köteles megfizetni. Arra az időszakra, amely alatt a dolgot fajta kívül álló okból nem használhatja, bér nem jár. A (2) bekezdés értelmében a bérfizetés elmulasztása esetében a bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, hogy a bérlőt megfelelő határidő tűzésével és következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólította, és a bérlő e határidő elteltével nem fizetett.

A felek által sem vitatottan az alperesi jogelőd felperes tulajdonát képező perbeli helyiségcsoportra a Ptk. 423.§ alapján bérleti szerződést kötött.

A szerződéskötés időpontjában hatályos a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egységes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36.§ (1) bekezdése alapján a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait e törvény második részében foglalt eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni. A (2) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával önkormányzati rendelet határozza meg.
A 38 § (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak meg.
A 39 § kimondja, a szerződés akkor is megszűnik, ha a gazdasági társaság, illetőleg a nem gazdasági társaság formájában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszűnik; a bérlőnek a helyiségben végzett tevékenységéhez szükséges egyéni vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy azt a bérlő visszaadta.
A 41.§ (2) bekezdése alapján, ha a bérlő a gazdasági társaságokról szóló külön törvény alapján társaságot, illetőleg a szövetkezetekre vonatkozó külön törvény alapján szövetkezetet alapít, vagy a társaság átalakul, a társaság, illetőleg a szövetkezet a jogutód.
A 43.§ (1) bekezdése értelmében a bérbeadó a határozatlan időre kötött szerződést, ha a felek másként nem állapodtak meg cserehelyiség biztosítása és a 24.§ (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott esetek fennállása nélkül is felmondhatja. A felmondási idő - eltérő megállapodás hiányában - egy évnél rövidebb nem lehet.
A 24.§ (1) bekezdése szerint a bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg.

Az Ltv. 41.§ (2) bekezdésében rögzítettek szerint, az alperes a perbeli ingatlan vonatkozásában a korábbi bérlő jogutódjának tekintendő, így rá a 1995. április 3. napján létrejött bérleti szerződésben foglaltak az irányadóak. Az abban foglaltak szerint köteles a bérleti díj megfizetésére.

Nem vitatottan az alperes a perbeli ingatlanok vonatkozásában bérleti díjat nem fizetett, hibás teljesítésre hivatkozott.
A Ptk. 305.§ (1) bekezdése értelmében, olyan szerződés alapján, amelyet a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A bíróságnak az alperesi hivatkozásra tekintettel vizsgálnia kellett alperes hibásan teljesített-e.
Alperes nem vitatta, hogy a jogelődje által megkötött bérleti szerződés jogutódjának tekintendő és a felek jogviszonyában - tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés megkötésének időpontjában még nem volt feltétel az írásbafoglalás - bérlőnek minősül. Alperes maga is hivatkozott arra, hogy a **...**/..., ..., ... helyrajzi számú helyiségcsoport bejárati lehetőségét 1998. július 1. napján szüntette meg

felperes azzal, hogy a bejáratot képező, a társasház osztatlan közös tulajdonában álló belső udvart eladta a **Cs. J. M. Kft.**-nek.
Az alperes ezt követően vált a helyiségcsoport bérlőjévé, tudomással bírt a bérlemény műszaki állapotáról, így a bíróság álláspontja szerint e körben előterjesztett hibás teljesítésre történő hivatkozása megalapozatlan. A négy albetét együttes használatával is kétséget kizáró módon tisztában volt, a helyiségcsoportot használta. A helyiségcsoport ugyanakkor rendelkezik bejárattal.

Az alpere általa sem vitatottan díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget a bérlemény vonatkozásában, ezért a Ptk. 428.§ (2) bekezdése értelmében a felperes a bérlet azonnali hatályú felmondására volt jogosult, figyelemmel arra, hogy az alperest a hátralék megfizetésére megfelelő határidő tűzésével írásban felszólította, ugyanakkor az alperes ezen felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.

A Ptk. 324.§ (1) bekezdése alapján a követelések 5 év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Az alperes elévülési kifogása tekintetében a bíróság az alábbiakra mutat rá.
Alperes azon felperesi állítást, mely szerint a számlák illetőleg az egyenlegközlők megküldésre kerültek részére, az eljárás során nem vitatta. Ennek alapján megállapítható, hogy a felperes minden év végén egyenlegközlőt, fizetési felszólítást küldött az alperesnek.
A felperes a perben 2010. januári legkorábbi esedékességű számlakövetelést kíván érvényesíteni. Ezen számla vonatkozásában az elévülési határidő 2010. év végétől kezdődik a Ptk. 326.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. Az 5 éves elévülési határidő 2015. év végén járt le.
A felperes ugyanakkor 2015. október 22. napján kelt felszólító levelével mely alperest a bérleti díj fizetésére hívta fel az elévülést megszakította, így alperesi elévülési kifogás megalapozatlan.

A bérlő oldalán bekövetkező jogutódlás folytán az alperes a jogelőd bérleti szerződésében szereplő bérleti díj fizetésére köteles általános forgalmi adóval növelten, köteles továbbá a megállapodásokban foglaltak szerinti vízdíj kiegyenlítésére.
Az alperes az összegszerűséget csupán általánosságban vitatta, azt nem részletezte, hogy az egyes követeléseket pontosan mennyiben és miért vitatja.
A bíróság mindezekre tekintettel a felperesi kimutatásokban szereplő díj fizetésére kötelezte az alperest.
Megjegyzi a bíróság a felperes által érvényesített bérleti díj nyilvánvalóan alacsonyabb a piaci árnál.

A bíróság mindezekre tekintettel a felperesi kereseti kérelemnek megfelelően marasztalta az alperest és kötelezte az ingatlan elhagyására.

A bíróság mellőzte az alperes oldaláról indítványozott **B. Z.** és **K. T.** tanúkénti meghallgatását, az nem volt vitatott ugyanis, hogy írásbeli bérleti szerződés megkötésére nem került sor, a per tárgya szempontjából ugyanakkor nem volt jelentősége annak, hogy 2015. december 31. napján az alperes miért nem tudta visszaadni a perbeli ingatlant, ha erre irányult volna a szándéka az elmúlt, több, mint két évben erre nyilvánvalóan lett volna módja.

Az alperes fizetési kötelezettségével késedelembe esett, ezért a Ptk. 298.§ a) pontja alapján késedelmi kamat megfizetésére köteles, melynek mértékét a bíróság a Ptk. 301/A.§ (2) bekezdésében szabályozottak szerint állapította meg.

Az alperes pervesztes lett, ezért köteles a perköltség viselésére a Pp. 78.§ (1) bekezdésében foglaltak

szerint.

A bíróság a felperesi ügyvédi munkadíjat mérlegeléssel, figyelemmel a kifejtett ügyvédi tevékenységre, a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet rendelkezéseire is figyelemmel 889.000.- forintban állapította meg, mely magában foglalja a 27%-os általános forgalmi adót is.
Az illetékről szóló rendelkezés a többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 42.§ (1) bekezdés a) pontján, az 5 § (1) bekezdés b) pontján, valamint a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§ (1) és (2) bekezdésén alapul.

Az ítélet elleni fellebbezési jogosultságot a Pp. 233. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2018. június 12.

. Németh Angéla s.k.
bíró